



P U T U S A N

Nomor 389 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD TAUFIK bin (almarhum)**
MUHAIMIN;

Tempat Lahir : Pekalongan;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/20 April 199;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kauman Gg. 10 A, Nomor 19, RT 05 RW 06,
Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bin (almarhum) MUHAIMIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-272/M.3.12/05/2025;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bin (almarhum) MUHAIMIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2026 warna hitam, IMEI 1 869146056342695, IMEI 2 869146056342687 Nomor Perdana 087848638368;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna hitam, IMEI 1 358513260422126, IMEI 2 358513261022123, Nomor Perdana 085720104685;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tamu Hotel Kartini motif batik warna hijau;

Dikembalikan kepada kepada pihak Hotel Kartini Pekalongan melalui Saksi Muhammad Agung Setiawan bin almarhum Mustofa;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bin (almarhum) MUHAIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN PKI tanggal 4 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK bin (almarhum) MUHAIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencahariannya atau kebiasaannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2026 warna hitam, IMEI 1 869146056342695, IMEI 2 869146056342687 Nomor Perdana 087848638368;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna hitam, IMEI 1 358513260422126, IMEI 2 358513261022123, Nomor Perdana 085720104685;
 - Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tamu Hotel Kartini motif batik warna hijau;Dikembalikan kepada pihak Hotel Kartini Pekalongan melalui Saksi Muhammad Agung Setiawan bin almarhum Mustofa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 822/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 16 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN PKI tanggal 4 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta Pid.Sus/2025/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan pada tanggal 16 September 2025 melalui layanan e-Berpadu Pengadilan Negeri Pekalongan dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dengan mengoperasikan akun Michat atas nama Sanas dan Sania, kemudian berkomunikasi dan negosiasi dengan pelanggan yang menggunakan pelayanan seksual dari Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri dengan tarif layanan seksual yang akan diberikan yang berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila telah terjadi kesepakatan tarif, maka Terdakwa menghubungi Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri untuk datang ke Hotel Kartini yang beralamat di Jalan R.A Kartini Nomor 23, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, untuk selanjutnya Saksi Diah Febriani binti Amat Santoso dan Saksi Bella Saputri melayani tamu di kamar yang sudah dicarikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri selesai melayani pelanggan selanjutnya menerima pembayaran secara tunai dari pelanggan dan dari uang pembayaran yang diterima Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri dari pelanggan tersebut, Terdakwa mendapatkan pembayaran jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelanggan yang dilayani dan uang sewa kamar hotel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar oleh Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri masing-masing membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam dalam 1 (satu) hari Saksi Diah Febriani Santoso dan Saksi Bella Saputri dapat melayani lebih dari 1 (satu) orang pelanggan yang telah dicarikan oleh Terdakwa sebelumnya melalui akun Michat Sania dan Sanas, salah satunya pelanggan atas nama Saksi Firdiyanto yang menghubungi akun Michat atas nama Sanas

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan jasa layanan seksual dengan tarif Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali pelayanan seksual, namun pada saat Terdakwa akan meminta uang pembayaran dari Saksi Firdiyanto, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2026 Warna Hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pelanggan melalui akun Michat Sanas dan Sania, dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari layanan seksual pada hari itu;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas terlihat jika terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya yaitu mengoperasikan akun Michat untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan layanan seksual yang diberikan oleh Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri, menyewa hotel yang digunakan untuk melakukan layanan seksual yaitu di Hotel Kartini dan menerima pembagian atau upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap layanan seksual yang dilakukan oleh Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri, yang mana perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena Terdakwa ingin membantu Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri mendapatkan pelanggan dan mendapatkan keuntungan dari adanya layanan seksual yang dilakukan oleh Saksi Diah Febriani dan Saksi Bella Saputri kepada para pelanggan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP;
- Bahwa dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, ketentuan Pasal 296 KUHP telah diubah menjadi Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal pemidanaan substansinya hampir sama dengan Pasal 296 KUHP namun dengan ancaman pidana yang sedikit lebih berat, yaitu Pasal 296 KUHP ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa Oleh karena itu tidak terdapat alasan kurang pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 296 KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **4 Februari 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Sutarjo, S.H., M.H.

TTD

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid.Sus/2026